

1500616-81.2022.8.26.0210

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Renata Carolina Nicodemos Andrade

Comarca: Guaíra

Foro: Foro de Guaíra

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... em comento, uma vez que o uso estimula o tráfico que estimula o roubo e assim por diante, não havendo se falar que a conduta fica restrita à esfera do usuário. Sendo de rigor a condenação, passo à dosagem da pena.

Não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis (fls. 21/22), fixo unicamente a pena de advertência, conforme as alternativas apontadas nos incisos do art. 28, 'caput', ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guaíra

Foro de Guaíra

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua 12, Nº 718, ., Centro - CEP 14790-000, Fone: (17) 3331-4002, Guaíra-SP - E-mail: guairajec@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Autos nº: 1500616-81.2022.8.26.0210 - Lauda

TERMO DE AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA/MISTA

INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500616-81.2022.8.26.0210

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 3058386/2022 - DEL.POL.GUAIRA

Autor:

Justiça Pública

Promotor:

Sérgio Clementino

Autor do Fato:

EDUARDA PEREIRA DAVANSO - REVEL

Advogado(a):

Gustavo Ribeiro Saito - OAB 357235/SP

REVELIA DECRETADA EM AUDIÊNCIA

---

Aos 30 de novembro de 2022, às 09:10h, na sala de audiências da Juizado Especial Cível e Criminal do Foro de Guaíra, Comarca de Guaíra, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM(a). Juiz(a) de Direito Dr(a). Renata Carolina Nicodemos Andrade, ao seu lado o escrevente ao final nomeado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, realizada por meio de plataforma virtual, nos termos do artigo 8º, do Provimento CSM nº 2651/2022. Abertos os trabalhos, o(a) patrono(a) do(a) réu(ré) apresentou defesa oral, nos seguintes termos: "MMª. Juíza, a defesa provará oportunamente que a denúncia é totalmente improcedente. Protesta provar a inocência do(a) acusado(a) no curso desta audiência.". A seguir, pela MMª. Juíza de Direito foi dito que: "Recebo a denúncia de folhas 48/49, porque contém a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias.". Na sequência, iniciada a gravação, verificou-se a ausência da ré Eduarda Aparecida Davanso, que apesar de devidamente citada e intimada (fls. 75), deixou de comparecer sem motivo justificado, tanto presencialmente quanto virtualmente. Em seguida, foi(ram)

inquirida(s) a(s) testemunha(s) de acusação JOSÉ ROBERTO QUILES GONÇALVES. A acusação, com a concordância da defesa, dispensou o depoimento da testemunha de acusação Marcelo Aparecido Moraes da Fonseca, o que foi homologado pela Magistrada. Ao final, às 09h17min, ainda verificada a ausência da ré, a Magistrada decretou a sua revelia, nos termos do art. 367, caput, do Código de Processo Penal. A seguir, não havendo mais provas a serem produzidas, pelo(a) MM(a). Juiz(a) foi encerrada a instrução. Após, passando-se para os debates orais, a acusação e a defesa apresentaram alegações finais capturadas pelo sistema audiovisual. Ato contínuo, pelo(a) Magistrado(a) foi prolatada a seguinte sentença: "

Vistos.

EDUARDA PEREIRA DAVANSO, qualificada nos autos, foi denunciada e está sendo processada como incurso no art. 28, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 30 de julho de 2022, por volta das 08h30min, na Avenida 29, nº 95, nesta cidade e comarca de Guaíra, Estado de São Paulo, trazia consigo, para consumo próprio, 04 (quatro) porções de 'cocaína', com massa aproximada de 01 g (um grama), e o fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Termo circunstanciado relativo aos fatos (fls. 01/02).

Auto de exibição e apreensão (fls. 06).

Laudo de exame químico toxicológico (fls. 32/34).

Audiência preliminar de transação penal prejudicada (fls. 46), ante a ausência injustificada da ré.

Oferecida a denúncia (fls. 48/49).

Ré citada pessoalmente (fls. 75).

Defesa preliminar e denúncia recebida nesta data.

Em audiência de instrução, debates e julgamento, nesta data, foi inquirida 01 (uma) testemunha de acusação.

Revel a acusada.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do fato delituoso está devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 06) e pelo laudo do exame químico toxicológico (fls. 32/34), que constatou a natureza entorpecente da substância apreendida.

A autoria também é inconteste.

Conforme se vê, a prova oral colhida em audiência, nesta data, a par da confissão judicial da ré, dá conta de que a ré foi surpreendida na posse de drogas, destinada a uso próprio, subsumindo sua conduta ao tipo do artigo 28 da Lei n.º 11.343/06, já que não havia autorização legal para o uso da referida substância.

A testemunha JOSÉ ROBERTO QUILES GONÇALVES, policial militar, declarou que no dia da abordagem houve denúncia via 190, vinda de moradores da praça da Bom Jesus, e uma senhora dizia no 190 que via essa moça sentada na calçada e que carro e moto sempre paravam para pegar algo com ela, e que isso vinha ocorrendo há dias; então, no dia foram diligenciar e viram a acusada sentada e um moleque de bicicleta veio pegar algo com ela; o moleque ao ver a viatura atravessou a praça e fugiu; ela foi abordada, mas conseguiu jogar a droga ao solo; recolheram e se tratava de cocaína; já havia informações de que a acusada vinha traficando nesse local; as denúncias vinham de moradores, pessoas idosas que não queriam mais esse tipo de coisa no local; essa menina era muito debochada e dava risada na cara da equipe; na Delegacia ela disse ser usuária.

Até ulterior deliberação, a posição do STF é pela constitucionalidade do tipo penal em comento, uma vez que o uso estimula o tráfico que estimula o roubo e assim por diante, não havendo se falar que a conduta fica restrita à esfera do usuário. Sendo de rigor a condenação, passo à dosagem da pena.

Não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis (fls. 21/22), fixo unicamente a pena de advertência, conforme as alternativas apontadas nos incisos do art. 28, 'caput', da Lei 11.343/06.

Ante o exposto e considerando o que mais dos autos consta, julgo PROCEDENTE a presente ação penal para declarar a ré EDUARDA PEREIRA DAVANSO, qualificada nos autos, como incurso no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06.

Por consequência, condeno-o à pena de advertência sobre os efeitos nocivos das

drogas, nos termos do inciso I, do supracitado artigo, na forma a ser indicada pelo juízo da execução penal, observando-se a legislação penal pertinente. Fixo os honorários do advogado com provisão nos autos no valor máximo previsto em tabela.

Transitada em julgado, façam-se anotações e comunicações necessárias e arquivem-se os autos.

Publicada em audiência.

Saem os presentes cientes e intimados.".

Lida a sentença em audiência, pela acusação e defesa foi dito que não desejam recorrer. NADA MAIS. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e entrevistas foram captados em áudio e vídeo, conforme gravação integral liberada nos autos. Na sequência, às partes presentes nessa assentada foi concedida a oportunidade para análise e suscitação oral de omissões ou contradições eventualmente existentes neste termo, sob pena de preclusão, não tendo sido alegada nenhuma irregularidade. Por fim, as partes foram cientificadas sobre a impossibilidade de assinatura da ata pelos demais participantes, em razão da realização do ato por videoconferência. Este documento segue assinado eletronicamente pelo(a) MM(a). Juiz(a). Eu, Guilherme Guedes Yonemoto, Escrevente Técnico Judiciário, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA